ZJSP05-2026-0013

浙江省科学技术厅

浙科发政〔2026〕39号

浙江省科学技术厅
关于印发《浙江省科技领域行政处罚裁量权基准实施办法》的通知

各设区市、县（市、区）科技局：

为进一步规范全省科技管理系统行政处罚裁量工作，保障当事人的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省行政处罚裁量权基准规定》等有关规定，结合工作实际，制定了《浙江省科技领域行政处罚裁量权基准实施办法》。现印发给你们，请遵照执行。

浙江省科学技术厅

2026年9月11日

浙江省科技领域行政处罚裁量权基准实施办法

第一条 为规范全省科技领域行政处罚裁量权的行使，促进依法行政，保障行政相对人的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省行政处罚裁量权基准规定》等法律、法规、规章规定，结合我省科技工作实际，制定本办法。

第二条 全省各级科技主管部门和其他行使科技领域行政处罚权的行政机关依法开展科技领域行政处罚裁量工作时，适用本办法。

第三条 行使行政处罚裁量权，应当遵循合法、公正、公开、公平合理、过罚相当、宽严相济、处罚与教育相结合的原则。对于违法主体、性质、情节相同或相似的案件，适用的处罚种类和处罚幅度应当相同或相近。

第四条 行政处罚裁量分为应当或可以不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、一般处罚、从重处罚等裁量阶次。

应当或可以不予处罚是指因存在法律、法规、规章规定的事由，对本应给予行政处罚的当事人不再给予处罚。

减轻处罚是指适用法定行政处罚最低限度以下的处罚幅度或者减少应当并处的处罚种类。

从轻处罚是指在依法可以选择的行政处罚种类和幅度内，适

用较轻、较少的处罚种类或者较低的处罚幅度。

一般处罚是指在依法可以选择的行政处罚种类和幅度内，适用适中的种类或者幅度。

从重处罚是指在依法可以选择的行政处罚种类和幅度内，适用较重、较多的处罚种类或者较高的处罚幅度。

第五条 当事人有下列情形之一的，应当不予行政处罚：

（一）违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的；

（二）当事人有证据足以证明没有主观过错的，法律、法规另有规定的除外；

（三）违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年，法律另有规定的除外；

（四）其他依法不予行政处罚的。

初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，执法机关应当对当事人进行教育。

第六条 违法行为轻微，可以结合以下因素综合认定：

（一）无主观故意或主观过错较小；

（二）违法行为持续时间较短；

（三）被发现前主动停止违法行为并改正；

（四）违法行为单一，仅违反单项法律、法规、规章条文规

定;

（五）没有违法所得或者违法所得金额较小;

（六）其他能够反映违法行为轻微的因素。

第七条 及时改正指当事人在陈述、申辩期限届满或者责令改正期限届满前主动停止并纠正违法行为，以及消除危害后果、恢复原状、履行法定义务的情形。

第八条 初次违法指当事人二年内第一次实施同一领域（指《浙江省科技领域行政处罚裁量权基准》中科技成果转化、技术合同认定、科技奖励、实验动物等）违法行为被本省行政机关发现并有相应记录。法律、法规、规章有特殊规定的，从其规定。

第九条 没有造成危害后果，可以结合以下因素综合认定:

（一）违法行为有特定对象的，没有给特定对象造成人身、财产损失及其他不利影响的;

（二）违法行为没有特定对象的，没有造成社会影响，没有给不特定行为对象造成人身、财产损失以及其他不利影响的。

第十条 危害后果轻微，可以结合以下因素综合认定:

（一）危害程度较轻，对人身、财产或秩序的损害轻微，未损害国家利益、社会公共利益或公民重大权益;

（二）危害范围较小，影响限于特定对象或局部区域，对社会公众造成较小社会影响;

（三）危害后果易于消除或者减轻，可通过简单措施补救;

（四）其他可以反映危害后果轻微的因素。

第十一条 当事人有下列情形之一的，应当减轻行政处罚：

（一）主动消除违法行为危害后果的；

（二）受他人胁迫实施违法行为的；

（三）主动供述行政机关尚未掌握的重大违法行为的；

（四）配合行政机关查处重大违法行为有立功表现的；

（五）其他依法减轻行政处罚的。

第十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻行政处罚：

（一）主动减轻违法行为危害后果；

（二）受他人诱骗实施违法行为的；

（三）主动供述行政机关尚未掌握的非重大违法行为的；

（四）配合行政机关查处非重大违法行为有立功表现的；

（五）其他依法从轻行政处罚的。

第十三条 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。

第十四条 当事人违反法律、法规、规章规定，且不具备不予、减轻、从轻、从重行政处罚情节的，给予一般行政处罚。

第十五条 法律、法规、规章规定的从重处罚包括以下情形：

（一）违法行为造成严重后果或者社会影响恶劣的；

（二）同时存在多种违法行为或二年内多次实施同一违法行为的；

（三）伪造、篡改、隐匿、销毁证据的;

（四）在共同违法行为中起主要作用或者胁迫、诱骗他人实施违法行为的;

（五）发生重大传染病疫情等突发事件，违反突发事件应对措施的;

（六）其他依法应当从重处罚的情形。

第十六条 违法行为同时具有多个裁量因素的，作出裁量决定时应当结合案件具体情况，综合考量违法行为的后果、社会影响、次数、当事人主观过错、认错认罚、及时改正等因素，根据从重、从轻、减轻等法定裁量情节，采取同向因素相叠加、逆向因素相抵减的方式，确定具体的处罚结果。

第十七条 法律、法规、规章设定的罚款数额（倍数）有一定幅度的，遵循以下适用规则:

（一）减轻行政处罚的，在法定罚款最低值以下（不含本数）量罚。按减轻情形数进行递减，有减轻情形之一的，减轻至最低值的 70%，每新增一个减轻情形再减轻 20%，最终减轻后的罚款数额不得低于法定罚款最低值的 10%;

（二）从轻行政处罚的，在法定罚款最低值到最高值区间内较低的 30%部分量罚。按从轻情形数进行递减，有从轻情形之一的，从轻至该部分幅度的 70%，每新增一个从轻情形再从轻该部分幅度的 20%，最终从轻后的罚款数额不得低于法定罚款最低

值；

（三）一般行政处罚的，在罚款幅度的最低值到最高值区间内30%至70%部分量罚；

（四）从重行政处罚的，在罚款幅度的最低值到最高值区间内较高的30%部分量罚。按从重情形数进行递增，有从重情形之一的，从重至该部分幅度的30%，每新增一个从重情形再从重该部分幅度的10%，最终从重后的罚款数额不得高于法定罚款最高值。

法律、法规、规章只规定最高罚款数额（倍数）未规定最低罚款数额（倍数）的，最低罚款数额（倍数）以零计算。

法律、法规、规章对罚款幅度另有规定的，从其规定。

第十八条 在作出行政处罚决定前，应当全面收集与裁量因素相关的证据，告知当事人拟作出的行政处罚决定所依据的事实及法律规范，并说明拟适用的行政处罚裁量权基准情况，充分听取当事人的陈述和申辩，并在有关询问、行政处罚告知等笔录中予以体现。

第十九条 在行政处罚决定书中，应当明确行政处罚的依据、内容、事实、理由，对行政处罚裁量权基准的适用情况予以明确。

第二十条 行政处罚实施机关适用本办法可能出现个案明显不当、显失公平，或者本办法适用的客观情况发生变化的，可以在不违反法律、法规和规章的情况下，按照“过罚相当”的原则，

应当经实施机关法制审核、负责人集体讨论通过，必要时可以组织开展经济、社会影响评估或者论证，调整适用行政处罚裁量权基准。调整适用情况应当报省科技主管部门批准。

集体讨论研究的案件，对案件的具体情节、研究过程和处理决定均应详细记录在案，归入执法案卷。

第二十一条 当事人违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时将案件移送司法机关，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。

第二十二条 科技主管部门应当通过行政执法情况检查、行政处罚案卷评查、行政处罚投诉举报处理、行政处罚典型案例发布等方式，对规范和行使行政处罚裁量权的情况进行指导和监督。

第二十三条 科技主管部门应当建立行政处罚裁量权基准动态调整机制，行政处罚裁量权基准所依据的法律、法规、规章作出修改，或者所依据的客观情况发生重大变化的，应当及时调整修订，并主动向社会公开。

第二十四条 对于重责轻罚、轻责重罚、不按程序行使行政处罚裁量权等滥用行政处罚裁量权的行为，按照行政执法责任追究的有关规定，依法追究行政执法机关及其工作人员的责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十五条 本办法及各裁量情形、裁量权基准的“以上”均

包含本数，“以下”不包含本数，但最高一档罚款包含上限数。本办法中的“二年内”等期限的计算，以当事人本次违法行为发生之日起往前计算。

第二十六条 本办法与国家现行法律、法规、规章及有关规定发生变化而不一致的，从其规定。

第二十七条 本办法由浙江省科学技术厅负责解释，自2026年10月15日起施行。《浙江省科学技术厅关于印发〈浙江省科技系统轻微违法行为不予行政处罚事项清单（试行）〉的通知》（浙科发政〔2022〕36号）和《浙江省科学技术厅关于印发〈浙江省科技行政处罚裁量权实施办法〉和〈浙江省科技行政处罚裁量权基准（2023年版）〉的通知》（浙科发政〔2023〕59号）同时废止。

附件：浙江省科技领域行政处罚裁量权基准

附件

浙江省科技领域行政处罚裁量权基准

序号	事项编码	事项名称	违法行为	法定依据	裁量阶次	适用条件	裁量标准
1	33020600200	对在科技成果转化活动中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励或荣誉称号、诈骗钱	（1）在科技成果转化活动中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励或者荣誉称号、诈骗钱财、牟取非法利益的行	《浙江省促进科技成果转化条例》第四十四条第一款第一项：在科技成果转化活动中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励或者荣誉称号、诈骗钱财、牟取非法利益的，责令改正，取消其奖励和荣誉称号，处以五万元以上十万元以下的罚款；有	不予处罚	有本办法第五条情形的。其中，危害后果轻微包括：被发现前主动停止违法行为，未实际获取奖励、荣誉称号或非法利益，且未造成负面影响或危害后果的。	不予处罚，对当事人进行教育。
					减轻处罚	有本办法第十一条情形的。其中，主动消除危害后果包括：被发现前主动申请撤销奖励或荣誉称号、退回非法利益，并通过公开声明等方式消除负面影响的。	责令改正，取消其奖励和荣誉称号，处以 5 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以下罚款。

		财、牟取非法利益等行为的行政处罚	为	违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款。	从轻处罚	有本办法第十二条情形的。其中，主动减轻危害后果包括：在调查处理中认错认罚，主动退回非法利益、挽回损失或有效阻止危害结果发生；主动申请撤销奖励或荣誉称号，并通过公开声明等方式消除负面影响的。	责令改正，取消其奖励和荣誉称号，处以 5 万元以上 6.5 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以上 1.6 倍以下的罚款。
					一般处罚	有以下情形之一的：1.牟取非法利益 10 万元以下的；2 骗取省级以下奖励或者荣誉称号。	责令改正，取消其奖励和荣誉称号，处以 6.5 万以上 7.5 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得 1.6 倍以上 2 倍以下的罚款。
						有以下情形之一的：1.牟取非法利益 10 万元以上 30 万以下的；2.骗取省级以上奖励或者荣誉称号。	责令改正，取消其奖励和荣誉称号，处以 7.5 万元以上 8.5 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所

							得，并处以违法所得 2 倍以上 2.4 倍以下的罚款。
					从重处罚	有本办法第十五条情形的。其中严重后果包括：牟取非法利益 30 万元以上；在国家安全、社会公共利益、人民生命健康等方面造成危害后果的。	责令改正，取消其奖励和荣誉称号，处以 8.5 万元以上 10 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得 2.4 倍以上 3 倍以下的罚款。
			（2）在科技成果检测或者评估中，提供虚假检测结果或者评估证明的行为	《浙江省促进科技成果转化条例》第四十四条第一款第二项：在科技成果检测或者评估中，提供虚假检测结果或者评估证明的，责令改正，予以警告，对检测组织者、评估机构处以五万元以上十万元	不予处罚	有本办法第五条情形的。其中，危害后果轻微包括：被发现前主动撤回虚假报告，且检测结果或评估证明尚未造成实际损失的。	不予处罚，对当事人进行教育。
					减轻处罚	有本办法第十一条情形的。其中，主动消除危害后果包括：被发现前主动撤回虚假报告，并主动赔偿委托方因虚假报告造成的直接经济损失的。	责令改正，予以警告，并处 5 万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以下罚款。

				以下的罚款;有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款;情节严重的,并由有关部门依法吊销营业执照和资格证书。	从轻处罚	有本办法第十二条情形的，其中主动减轻危害后果包括：在调查处理中认错认罚，主动退回因违法行为所获各种利益；主动挽回损失或有效阻止危害后果发生等。	责令改正，予以警告，并处5万元以上6.5万以下罚款;有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上1.6倍以下的罚款。
					一般处罚	不具备不予、减轻、从轻和从重处罚情节的。	责令改正，予以警告，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得1.6倍以上2.4倍以下的罚款。
					从重处罚	有本办法第十五条情形的。其中，造成严重后果的情形包括：因虚假报告造成委托方直接经济损失30万元以上的；阻止他人提供证据或干扰、妨碍调查核实；有组织地或多次实施违法行为等。	责令改正，予以警告，并处8.5万元以上9.5万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得2.4倍以上2.8倍以下的罚款。

						符合“从重处罚”条件，且同时具备以下情形的可认定为“情节严重”：对国家安全、人民生命健康、社会公共利益造成重大影响的；造成极大负面影响的。	无违法所得的，处以9.5万元以上10万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得，处以违法所得2.8倍以上3倍以下的罚款；并由有关部门依法吊销营业执照和资格证书。
			（3）以唆使窃取、利诱胁迫等手段侵占他人科技成果、侵犯他人合法权益的行为	《浙江省促进科技成果转化条例》第四十四条第一款第三项：以唆使窃取、利诱胁迫等手段侵占他人科技成果、侵犯他人合法权益的，由科技主管部门责令停止违法行为，可处以五万元以上十万元以下的罚款。	不予处罚	有本办法第五条情形的。其中危害后果轻微包括：被发现前主动停止违法行为，未造成权利人实际损失的。	不予处罚，对当事人进行教育。
					从轻处罚	有本办法第十二条情形的。其中，主动减轻危害后果包括：被发现前主动承认错误，主动退还全部非法侵占的科技成果，停止侵犯他人合法权益，未造成明显负面影响的。	责令停止违法行为。

					一般处罚	侵占的科技成果尚未进行大规模商业化应用的，造成权利人经济损失 10 万元以下的。	责令停止违法行为，可处 5 万元以上 6.5 万元以下罚款。
						侵占的科技成果尚未进行大规模商业化应用的，造成权利人经济损失 10 万以上 30 万元以下的。	责令停止违法行为，可处 6.5 万元以上 8.5 万元以下罚款。
					从重处罚	有本办法第十五条情形的。其中，情节严重的包括：侵占的科技成果被用于大规模商业化生产，造成权利人经济损失 30 万元以上的；侵占行为涉及国家安全、社会公共利益或国防安全相关科技成果的。	责令停止违法行为，可处 8.5 万元以上 10 万元以下罚款。
			（4）在技术交易中从事代理或者居间	《浙江省促进科技成果转化条例》第四十四条第一款第四项：在技术交易中从事代理或	不予处罚	有本办法第五条情形的。其中，危害后果轻微包括：被发现前主动停止违法行为，且未造成委托人或当事人实际损失的；欺骗行	不予处罚，对有关中介服务机构负责人或从事经纪业务的人员进行教育。

			服务的中介服务机构和从事经纪业务的人员，欺骗委托人，或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人的行为	者居间服务的中介服务机构和从事经纪业务的人员，欺骗委托人，或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人的，责令改正，予以警告，处以五万元以上十万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款；情节严重的，并由有关部门依法吊销营业执照和资格证书。		为仅涉及单一环节，且违法所得金额在1000元以下，及时退还并取得委托人谅解的。	
					减轻处罚	有本办法第十一条情形的。其中，主动消除危害后果包括：被发现前主动向委托人或当事人承认欺骗行为，并退还违法所得；主动赔偿委托人或当事人经济损失的。	责令改正，予以警告，并处5万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得1倍以下罚款。
					从轻处罚	有本办法第十二条情形的。其中，主动减轻危害后果包括：在调查处理中认错认罚，主动退回因违法行为所获各种利益；主动协助委托人撤销或变更因欺骗行为订立的不利合同，挽回损失的。	责令改正，予以警告，并处5万元以上6.5万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上1.6倍以下的罚款。
					一般处罚	欺骗行为涉及的技术交易合同金额在50万元以下或给委托人或另一方当事人造成10万元以下	责令改正，予以警告，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款；有违法所得的，

						经济损失的；尚未引发重大纠纷或诉讼的。	没收违法所得，并处以违法所得 1.6 倍以上 2.4 倍以下的罚款。
						欺骗行为涉及的技术交易合同金额在 50 万元以上 100 万元以下，或给委托人或另一方当事人造成 10 万元以上 30 万元以下经济损失的；尚未引发重大纠纷或诉讼的。	责令改正，予以警告，并处 6.5 万元以上 8.5 万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得 1.6 倍以上 2.4 倍以下的罚款。
					从重处罚	适用本办法第十五条情形的。其中，造成严重后果的情形包括：欺骗行为涉及的技术交易合同金额在 100 万元以上，或给委托人或另一方当事人造成 30 万元以上经济损失的；阻止他人提供证据或干扰、妨碍调查核实；有组织地或多次实施违法行为，因欺	责令改正，予以警告，并处 8.5 万元以上 9.5 万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处以违法所得 2.4 倍以上 2.8 倍以下的罚款。

						骗行为引发重大诉讼的。	
						符合“从重处罚”条件，且同时具备以下情形的可认定为“情节严重”：对国家安全、人民生命健康、社会公共利益造成重大影响的；造成极大负面影响的。	无违法所得的，处以9.5万元以上10万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得，处以违法所得2.8倍以上3倍以下的罚款；并由有关部门依法吊销营业执照和资格证书。
			（5）在高新技术研究开发、成果转化中骗取项目和奖励的行为	《浙江省高新技术促进条例》第二十八条：在高新技术研究开发、成果转化和产业化项目立项中采取欺骗手段，骗取项目和奖励的，由负责认定的部门取消该项目和奖励，没	不予处罚	有本办法第五条情形的。其中危害后果轻微包括：被发现前主动停止违法行为，未实际获取奖励或项目，且未造成负面影响或危害后果的。	不予处罚，对当事人进行教育。
					从轻处罚	有本办法第十二条情形的。其中，主动减轻危害后果包括：被发现前主动申请撤销或放弃奖励和项目，	取消该项目和奖励，没收违法所得。

				收违法所得，并可以处五万元以上二十万元以下的罚款。		退还全部违法所得，并通过公开声明等方式消除负面影响的。	
					一般处罚	有以下情形之一的：1.骗取省级以下项目或奖励的；2.违法所得在10万以下的。	取消该项目和奖励，没收违法所得，处5万元以上9.5万元以下罚款。
						有以下情形之一的：1.骗取省级以上项目或奖励的；2.违法所得在10万以上30万以下的。	取消该项目和奖励，没收违法所得，处9.5万元以上15.5万元以下罚款。
					从重处罚	适用本办法第十五条情形的。其中，造成严重后果的情形包括：违法所得在30万以上的；涉及国家安全、人民生命健康、社会公共利益等领域的。	取消该项目和奖励，没收违法所得，处15.5万元以上20万元以下的罚款。
			（6）候选者进行可能影响省科学技术	《浙江省科学技术进步条例》第七十九条第一款：骗取省科学技术奖励的，由省科学技术主	不予处罚	有本办法第五条情形的。其中危害后果轻微包括：被发现前主动改正，未对提名和评审造成影响的。	不予处罚，对当事人进行教育。

			奖提名和评审公正性活动的行为	管部门按照规定撤销奖励，追回证书和奖金等，并依法给予处分。 《浙江省科学技术奖励办法》第四十六条：候选者进行可能影响省科学技术奖提名和评审公平、公正的活动的，由省科学技术行政部门给予通报批评，取消其参评资格，并由所在单位或者有关部门依法给予处分。	一般处罚	候选者违反评审纪律，通过提供虚假材料、说情打招呼等进行可能影响省科学技术奖提名和评审公正性活动，尚未取得省科学技术奖励的。	通报批评，取消其参评资格，并由所在单位或者有关部门依法给予处分。
						候选者违反评审纪律，通过提供虚假材料、说情打招呼等不正当手段影响省科学技术奖提名和评审公正性活动，取得省科学技术奖励的。	由省科学技术主管部门按照规定撤销奖励，追回证书和奖金等，并依法给予处分。
			（7）提名者没有尽到审慎审查义务或	《浙江省科学技术进步条例》第七十九条第二款：科学技术奖励提名单位或者个人提供	不予处罚	有本办法第五条情形的。其中危害后果轻微包括：提名单位或者个人没有尽到审慎审查义务，但在被发现前已主动改正，未对提	不予行政处罚，对当事人进行教育。

			者以不正当方式协助他人骗取科学技术奖励的行为	虚假数据、材料，协助他人骗取省科学技术奖励的，由省科学技术主管部门给予通报批评；情节严重的，暂停或者取消其提名资格，并依法给予处分。 《浙江省科学技术奖励办法》第四十五条　提名专家、学者、组织机构提供虚假数据、材料，协助他人骗取省科学技术奖的，由省科学技术行政部门给予通报批评；情节严重的，暂停或者取消其提名资格，并由所在单位或者有关		名和评审造成影响的。	
					一般处罚	提名单位或者个人因没有尽到审慎审查义务，为他人骗取省科学技术奖励提供便利的。	通报批评。
					从重处罚	适用本办法第十五条情形的。其中，情节严重的情形包括：提名单位或者个人以提供虚假数据、材料等不正当方式协助他人骗取省科学技术奖励的。	通报批评，暂停或者取消其提名资格，由所在单位或者有关部门依法给予处分。

				部门依法给予处分。			
2	3302060060000	对骗取技术合同认定登记的行政处罚	通过编造虚假技术合同等不正当手段骗取技术合同认定登记证明的行为	《浙江省技术市场条例》第二十四条：通过编造虚假技术合同等不正当手段骗取技术合同认定登记证明的，由原技术合同认定登记机构撤销其认定登记证明，科技主管部门并可对当事人处以五千元以上一万元以下的罚款；非法享受的税收等优惠，由有关部门追回；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	不予处罚	有本办法第五条情形的。其中危害后果轻微包括：在认定登记机构作出登记前主动撤回申请，尚未实际取得认定登记证明或享受税收等优惠的。	不予处罚，对当事人进行教育。
					从轻处罚	有本办法第十二条情形的。其中，主动减轻危害后果包括：被发现前主动承认错误，主动申请撤销已取得的认定登记证明的；主动退还非法享受的税收等优惠；主动赔偿因骗取行为造成的全部经济损失，并消除不良影响的。	撤销其认定登记证明。
					一般处罚	虚假合同涉及的合同金额在 50 万元以下的。	撤销其认定登记证明；处5000元以上6500元以下罚款；追回非法享受的税收

							等优惠。
						虚假合同涉及的合同金额在 50 万元以上 150 万元以下的。	撤销认定登记证明，处6500元以上7500元以下罚款；追回非法享受的税收等优惠。
						虚假合同涉及的合同金额在 150 万以上 200 万元以下的。	撤销认定登记证明，处7500元以上8500元以下罚款；追回非法享受的税收等优惠。
					从重处罚	适用本办法第十五条情形的。其中，造成严重后果的情形包括：虚假合同涉及的合同金额在 200 万以上的；拒不退还或仅退还部分非法享受的税收等优惠的。	撤销认定登记证明，处8500 元以上 1 万元以下罚款；追回非法享受的税收等优惠。
3	33020 60030	对技术合同认	技术合同认定登记	《浙江省技术市场条例》第二十六条：技术	不予处罚	有本办法第五条情形的。其中危害后果轻微包括：违规登记或擅	不予处罚，对当事人进行教育。

	00	定登记机构违反规定开展技术合同认定登记的行政处罚	机构违反规定开展技术合同认定登记的行为	合同认定登记机构有下列行为之一的，科技主管部门应当予以警告，责令其限期改正，并可处以五千元以上二万元以下的罚款；情节严重的，取消其认定登记职能并予以公告：（一）违反规定开展技术合同认定登记工作的；（二）擅自提高收费标准的；（三）其他违反技术合同认定登记的行为。		自提高收费标准涉及合同数量在4 份以下，并主动纠正违规行为的；机构主动自查发现并立即纠正，未对技术市场秩序造成影响的。	
					从轻处罚	有本办法第十二条情形的。其中，主动减轻危害后果包括：主动纠正违规登记行为，对已错误登记的合同全部重新审核或撤销错误登记的；主动退还多收费用并取得当事人谅解的；主动向主管部门报告违规行为，并制定落实整改措施，消除不良影响的。	予以警告，责令其限期改正。
					一般处罚	有以下情形之一的：1.违规登记或擅自提高收费标准涉及合同数量在 4 份以上 100 份以下的；2.其他违反规定且不具有不予、从	予以警告，责令其限期改正，并处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款。涉及违规登记或擅自提高收费标准

						轻和从重处罚情形的。	合同数量为4份的，处5000元罚款，每增加 1 份，增加罚款 100 元。
					从重处罚	适用本办法第十五条情形的。其中，严重后果的情形包括：违规登记或擅自提高收费标准涉及合同数量在 100 份以上的；违规行为导致重大经济纠纷或诉讼的，阻止他人提供证据或干扰、妨碍调查核实的。	予以警告，责令其限期改正，并处 1.5 万元以上 1.8 万元以下罚款。
						符合“从重处罚”条件，且同时具备以下情形的可认定为“情节严重”：有组织地实施违法行为，严重扰乱技术市场秩序的。	处以1.8万元以上2万元以下罚款，取消其认定登记职能并予以公告。
4	3302060040000	对未取得实验动物生	未取得实验动物生产许可证、	《实验动物许可证管理办法（试行）》第十七条：未取得实验动物	不予处罚	有本办法第五条情形的。危害后果轻微包括：被发现前主动停止违法行为，未造成负面影响或危	不予处罚，对当事人进行教育。

		产许可证、使用许可证而从事实验动物生产、使用的行政处罚	使用许可证而从事实验动物生产、使用的行为	生产许可证的单位不得从事实验动物生产、经营活动。未取得实验动物使用许可证的单位，或者使用的实验动物及相关产品来自未取得生产许可证的单位或质量不合格的，所进行的动物实验结果不予承认。 《实验动物管理条例》第二十九条：对违反本条例规定的单位，由管理实验动物工作的部门视情节轻重，分别给予警告、限期改进、责令关闭的行政处罚。		害后果的。	
					一般处罚	不具有不予、从重处罚情形的。	给予警告、限期改进。
					从重处罚	适用本办法第十五条情形的。其中，严重后果的情形包括：未取得实验动物生产许可证、使用许可证而生产、使用实验动物3000只以上的；有组织地实施违法行为的；阻止他人提供证据或干扰、妨碍调查核实的；造成动物烈性传染病和人兽共患病的。	责令关闭。

5	3302030050000	对未按许可条件、范围和要求从事实验动物生产、使用的行政处罚	未按许可条件、范围和要求从事实验动物生产、使用的行为	《实验动物许可证管理办法（试行）》第十八条：已取得实验动物许可证的单位，违反本办法第十四条规定或生产、使用不合格动物的，一经核实，发证机关有权收回其许可证，并予公告。情节恶劣、造成严重后果的，依法追究行政责任和法律责任。 《实验动物管理条例》第二十九条：对违反本条例规定的单位，由管理实验动物工作的部门视情节轻重，分别给予警告、限期改进、责	不予处罚	有本办法第五条情形的。危害后果轻微包括：被发现前主动停止违法行为，未造成负面影响或危害后果的。	不予处罚，对当事人进行教育。
					一般处罚	不具有不予、从重处罚情形的。	给予警告、限期改进。
					从重处罚	适用本办法第十五条情形的。其中，严重后果的情形包括：对未按许可条件、范围和要求从事实验动物生产、使用实验动物3000只以上的；有组织地实施违法行为；阻止他人提供证据或干扰、妨碍调查核实的；造成动物烈性传染病和人兽共患病的。	责令关闭。

				令关闭的行政处罚。			
6	3302060070000	对伪造、涂改、倒卖、出租、出借或者以其它形式非法转让实验动物生产许可证、使用许可证的行政处罚	伪造、涂改、倒卖、出租、出借或者以其它形式非法转让实验动物生产许可证、使用许可证的行为	《实验动物许可证管理办法（试行）》第十四条：实验动物许可证不得转借、转让、出租给他人使用，取得实验动物生产许可证的单位也不得代售无许可证单位生产的动物及相关产品。 《实验动物管理条例》第二十九条：对违反本条例规定的单位，由管理实验动物工作的部门视情节轻重，分别给予警告、限期改进、责令关闭的行政处罚。	不予处罚	有本办法第五条情形的。危害后果轻微包括：被发现前主动停止违法行为，未造成负面影响或危害后果的。	不予处罚，对当事人进行教育。
					一般处罚	不具有不予、从重处罚情形的。	给予警告，限期改进。
					从重处罚	适用本办法第十五条情形的。其中，严重后果的情形包括：出租、出借实验动物生产许可证、使用许可证行为3次以上的，有组织地实施违法行为；阻止他人提供证据或干扰、妨碍调查核实的；造成动物烈性传染病和人兽共患病的。	责令关闭。

7	3302060010000	对违反实验动物运输要求、未按规定进行定期质量检测的和未出示生产许可证并提供质量合格证明等的行政处罚	（1）违反实验动物运输要求的行为	《实验动物管理条例》第二十一条：实验动物的运输工作应当有专人负责。实验动物的装运工具应当安全、可靠。不得将不同品种、品系或者不同等级的实验动物混合装运。《实验动物管理条例》第二十九条：对违反本条例规定的单位，由管理实验动物工作的部门视情节轻重，分别给予警告、限期改进、责令关闭的行政处罚。	不予处罚	有本办法第五条情形的。危害后果轻微包括：被发现前主动停止违法行为，未造成负面影响或危害后果的。	不予处罚，对当事人进行教育。
					一般处罚	不具有不予、从重处罚情形的。	给予警告，限期改进。
					从重处罚	适用本办法第十五条情形的。其中，严重后果的情形包括：违法行为造成实验动物逃逸并导致造成动物烈性传染病和人兽共患病的；阻止他人提供证据或干扰、妨碍调查核实的；或被查处后拒不改正的。	责令关闭。
			（2）从事实验动物	《实验动物管理条例》第八条：从事实验动物	不予处罚	有本办法第五条情形的。危害后果轻微包括：被发现前主动停止	不予处罚，对当事人进行教育。

			生产的单位和个人未按规定对实验动物进行定期质量检测，供应或者销售实验动物时未出示实验动物生产许可证并提供质量合格证明的行为	饲育工作的单位，必须根据遗传学、微生物学、营养学和饲育环境方面的标准，定期对实验动物进行质量监测。各项作业过程和监测数据应有完整、准确的记录，并建立统计报告制度。《实验动物许可证管理办法（试行）》第十一条:凡取得实验动物生产许可证的单位，应严格按照国家有关实验动物的质量标准进行生产和质量控制。在出售实验动物时，应提供实验动物质量合格		违法行为，未造成负面影响或危害后果的。	
					一般处罚	不具有不予、从重处罚情形的。	给予警告，限期改进。
					从重处罚	适用本办法第十五条情形的。其中，严重后果的情形包括：违法行为造成实验动物逃逸并导致造成动物烈性传染病和人兽共患病的；阻止他人提供证据或干扰、妨碍调查核实的；或被查处后拒不改正的。	责令关闭。

				证,并附符合标准规定的近期实验动物质量检测报告。 《实验动物管理条例》第二十九条:对违反本条例规定的单位,由管理实验动物工作的部门视情节轻重,分别给予警告、限期改进、责令关闭的行政处罚。			

抄送：省司法厅

浙江省科学技术厅办公室　　2026 年 9 月 11 日印发

